

Diplomado

Insolvencia Empresarial

Ley 1116 de 2006

Diplomado en **Insolvencia Empresarial**

Ante los anuncios de la Organización Mundial la Salud que declaró el pasado 11 de marzo de 2020 el brote de Coronavirus – COVID 19, como una pandemia, este episodio indudablemente conllevará unos **efectos colaterales en la economía del país, impactará de manera negativa el desarrollo empresarial, financiero, además que repercutirá de igual manera en el mercado laboral**. Por ende es necesario dotar de conocimientos y de herramientas legales de los mecanismos de negociación de deudas y acuerdos de negociación para efectos de preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias y en tal sentido evitar su liquidación o paralización, de conformidad con la **ley 1116 de 2006 y decretos reglamentarios**.

Es imprescindible el conocimiento estructurado de la **Ley 1116 de 2006 que es el Régimen Concursal de Insolvencia por excelencia y sus decretos reglamentarios tales como el 560 de 2020, 772 de 2020 y 842 de 2020**, expedidos como consecuencia del Estado de Emergencia, los cuales permiten a los deudores en dificultades económicas atender sus obligaciones, renegociar las mismas con sus acreedores, celebrando llegado el caso acuerdos de negociación de deudas, que le permitan en consecuencia continuar operando como empresa.



Duración:
14 semanas



Modalidad: 100% Virtual
Acompañamiento académico
+ Encuentros Sincrónicos.



Dedicación:
8/10 horas por semana
Tiempo de trabajo del estudiante.

¡Implementa acuerdos de reestructuración en beneficio del empresario!

Según las estadísticas presentadas por la Superintendencia de Sociedades, frente al aumento de solicitudes de reorganización ante esta entidad, es importante expandir los conocimientos y destrezas para estructurar **acuerdos de reorganización empresarial que permitan restablecer las relaciones comerciales de los empresarios con sus acreedores, a través de los diferentes mecanismos otorgados por la ley 1116 de 2006**; los consagrados en el Decreto 560 de 2020 : I) Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización, que se tramitan ante la Superintendencia de Sociedades y Jueces Civiles del Circuito y los II) Procesos de Reorganización Empresarial, que se tramitan ante las Cámaras de Comercio y los señalados en el Decreto 772 de 2020: I) La Reorganización Abreviada y II) La liquidación simplificada.

El diplomado tiene como fin alcanzar los siguientes **objetivos**:

01

Socializar los conocimientos relacionados con la normatividad en la ley 1116 de 2006 y decretos reglamentarios.

02

Contribuir en el desarrollo de las destrezas y habilidades para implementar acuerdos de reestructuración en beneficio del empresario en dificultades económicas, para que pueda sobrevivir y atender sus obligaciones contractuales y preservar el empleo, que obviamente redundará en las aspiraciones de sostenibilidad de un mejor país.

Perfil del aspirante:

Representantes Legales en su calidad de gerente, presidente, suplente de sociedades comerciales, de consorcios, de uniones temporales, miembros de junta directiva, revisor fiscal, contadores, abogados, estudiantes.



Metodología

Formación 100% virtual, con enfoque constructivista que permite al estudiante ser protagonista de su aprendizaje. Nuestro esquema de Aula Invertida permite que el estudiante adquiera el conocimiento a su ritmo, para desarrollar aspectos prácticos bajo la orientación de los conferencistas expertos en las Clases Presenciales Virtuales. El proceso se complementa con talleres, foros, pruebas formativas, actividades de retroalimentación y asesorías para garantizar un completo aprendizaje.

Nuestra metodología incorpora estrategias de aprendizaje como:



Aula invertida

Comprende la revisión y análisis previo de materiales **por parte de los estudiantes**.



Encuentros sincrónicos

Se llevan a cabo entre docentes y estudiantes para **profundizar, aclarar y retroalimentar temas específicos**.



Talleres y trabajo colaborativo

Mediante actividades interactivas, casos de estudio y desarrollo de trabajos colaborativos, **se aplican los conceptos adquiridos**.



Actividades de retroalimentación

El estudiante verifica su aprendizaje y desarrolla actividades que le permiten **construir de manera autónoma su propio aprendizaje**.

Certificado

Los estudiantes que finalicen el programa con un cumplimiento igual o superior al 80% de las actividades programadas se les otorgará, por parte de **UdeCataluña**, el certificado en:

**Diplomado en Insolvencia Empresarial
Ley 1116 de 2006**

**Certificado de Formación en Régimen de
Insolvencia Persona Natural no Comerciante -
Ley 1564 de 2012.**



Plan de Estudios

Módulo 1

Disposiciones y Normas Generales del Régimen de Insolvencia. Finalidad, Principios y Alcance

- Finalidad del régimen de insolvencia, (reorganización empresarial y liquidación judicial).
- Principios del régimen de insolvencia.
- Alcance del régimen de insolvencia.
- Ámbito de aplicación.
- Personas excluidas y régimen aplicable
- Competencia.
- Créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de liquidación judicial.
- Continuación de los procesos ejecutivos en cuando existen otros demandados.
- Obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia.
- Interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad.
- Servicios públicos.
- Acción revocatoria y de simulación.
- Legitimación, procedimiento, alcance y caducidad.
- Presupuestos de ineficacia.
- Procesos ejecutivos alimentarios en curso.
- Transparencia empresarial.
- Facultades de los apoderados.
- Inhabilidad para ejercer el comercio.

Módulo 2

Aspectos Contables Financieros y Tributarios

- Principios y fundamentos contables y financieros generales.
- La viabilidad económica y financiera de una empresa.
- Introducción a los indicadores financieros.
- Normas internacionales de información financiera (NIIF).
- Manejo de la información: principios contables y financieros, reportes al juez concursal y estados financieros.
- Derechos de voto en la reorganización.
- Métodos de valoración de empresa.
- Beneficios y tratamiento tributario a una empresa en insolvencia.

Módulo 3

Proceso de Reorganización

- Requisitos de inicio del proceso. Inicio del proceso.
- Acuerdo de reorganización.
- Efectos, ejecución y terminación de los acuerdos.
- Validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización.
- Mecanismos de negociación del Decreto 560 de 2020.

Módulo 4

Proceso de Liquidación Judicial

- Características del régimen.
- Finalidad del proceso.
- Principios de la insolvencia.
- Inicio del proceso.
- Causas mediatas e inmediatas.
- Requisitos para la admisión.
- Determinación del activo y pasivo.
- Calificación y graduación de créditos.
- Etapa de venta de activos.
- Acuerdo de adjudicación.
- Acuerdo de reorganización en la liquidación.
- Rendición de cuentas.
- Taller.

Módulo 6

Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante (Ley 1564 de 2012)

- Procedencia
- Ámbito de aplicación
- Juez competente, facultades y atribuciones
- Supuestos de insolvencia.
- Procedimiento de negociación de deudas
- Requisitos de la solicitud y trámite de negociación de deudas.
- Convalidación del Acuerdo Privado
- Liquidación Patrimonial

Módulo 5

Régimen de Intervención

- Intervención Estatal.
- Competencia de la intervención Estatal.
- Medidas de intervención.
- El agente interventor.
- Actuaciones en curso de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Actuaciones remitidas jueces a Civiles del Circuito.
- Toma de posesión para devolver y liquidación judicial.
- Rendición de cuentas del agente interventor.
- La liquidación judicial como medida de intervención.

Módulo 7

Fundamentos de Derecho Procesal

- Relaciones entre Código General del Proceso y el régimen de insolvencia empresarial.
- Principios del Código General del Proceso aplicables al régimen de insolvencia.
- Reglas generales del procedimiento.
- Procedimiento de los incidentes frente a la ley 1116 de 2006 y al decreto 991 de 2018.
- Nulidades procesales y saneamiento del proceso.
- Interposición de recursos y recursos en materia concursal.
- Relación entre el proceso de insolvencia y otros procesos judiciales.
- Régimen probatorio del CGP y en el concurso.
- Providencias del juez concursal.
- Medidas cautelares en la insolvencia.

Módulo 8

Insolvencia Transfronteriza

- Fundamentación teórica de la insolvencia transfronteriza.
- Generalidades.
- Acceso de los representantes y acreedores extranjeros ante las autoridades colombianas competentes.
- Reconocimiento de un proceso extranjero y medidas otorgables.
- Cooperación con tribunales y representantes extranjeros.
- Procesos paralelos.

Módulo 10

Fundamento de Derecho de Sociedades

- Clasificación de las sociedades. Personificación jurídica de la sociedad.
- Requisitos de forma del contrato social. Aportes.
- Capital social.
- Utilidades y reservas (Voluntarias, estatutarias, legales).
- Funcionamiento de asamblea y junta de socios.
- Órganos de administración y representación legal.
- Acciones de responsabilidad social e individual.
- Transformación, fusión, escisión.
- Sociedades subordinadas y grupos empresariales.
- Relaciones entre el régimen societario y la reorganización.

Módulo 9

Garantías Mobiliarias

- Historia y antecedentes de la Ley 1676 de 2013.
- La dimensión económica de las garantías mobiliarias.
- Concepto de las garantías mobiliarias.
- Constitución de las garantías mobiliarias.
- Derechos y obligaciones del garante y el acreedor garantizado.
- Garantías mobiliarias sobre créditos.
- Las garantías mobiliarias en los procesos de insolvencia.

Módulo 11

Negocios Fiduciarios

- Definición, generalidades y estructura de los negocios fiduciarios.
- Principales obligaciones de las partes en los negocios fiduciarios.
- Régimen de responsabilidad en los negocios fiduciarios.
- Encargo fiduciario.
- Fiducia mercantil.
- Formalización del negocio fiduciario
- Contenido de un contrato de fiducia mercantil.
- Tipos de fiducias.
- Posición jurisprudencial de la Superintendencia de Sociedades respecto a los contratos de fiducia.

Módulo 12

Obligaciones, Contratos y Títulos Valores

- Concepto, elementos y efectos de las obligaciones.
- Clasificación e importancia práctica de las obligaciones.
- Elementos fundamentales de la responsabilidad civil.
- Prelación de créditos.
- Régimen de eficacia e ineficacia de los contratos y negocios jurídicos.
- Principios de los contratos comerciales.
- Concepto y efectos de los contratos comerciales.
- Terminación y liquidación de los contratos comerciales.
- Interpretación de los contratos.
- Contrato de compraventa, arrendamiento, leasing financiero, trabajo, maquila, prestación de servicios en los procesos de insolvencia.
- Solidaridad en los contratos.
- Concepto de los títulos valores.
- La obligación cambiaria y la responsabilidad de las partes en el título valor.
- Clasificación de los títulos valores.
- El endoso.
- El aval en el título valor.
- La solidaridad.
- Pago con títulos valores.
- Procedimientos en el derecho cambiario.
- Excepciones.

Módulo 13

Conciliación y Negociación

- Teoría del conflicto.
- Mecanismos alternativos de solución de conflictos.
- Marco legal y jurisprudencial de la conciliación.
- Funciones y obligaciones del conciliador.
- Funciones y obligaciones del mediador de cara a los procesos de Recuperación Empresarial.
- Centros de conciliación.
- Clases de conciliadores.
- Conciliación en derecho privado.
- Procesos de resolución de conflictos.
- Habilidades para la resolución de conflictos.
- Diversidad y diferencia en el análisis y solución de conflictos.
- Gestión de conflictos desde el derecho privado.
- Procedimiento conciliatorio.
- Audiencia de conciliación.
- Elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio.

UdeCataluña se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los cursos, seminarios, diplomados en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el cronograma de actividades académicas.

Valores agregados

- ✓ Normatividad en la Ley 1116 de 2006 y Decretos Reglamentarios.
- ✓ Incluye Certificado de Formación en Régimen de Insolvencia Persona Natural no Comerciante - Ley 1564 de 2012.
- ✓ Incluye curso complementario autoformativo (40 horas) a elección según la oferta académica de la universidad.



Conferencistas

José Andrés Castro

Abogado y Economista, Magister en Derecho con énfasis en Derecho Económico y Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, con experiencia en: apoyo jurídico y administrativo en la organización de convenios y contratos; en áreas del Derecho Laboral, en atención de procesos laborales, administrativos, sancionatorio, de jurisdicción coactivo, acciones de tutela e incidentes de desacato, procesos concursales y de intervención, experiencia en representación legal y judicial, y en docencia universitaria, con una visión integradora y analítica, que conjuga los distintos ámbitos del Derecho, las instituciones del Estado y la dinámica económica.

Jhonn E. Rodríguez

Contador Público, certificado en normas internacionales de auditoría por ACCA. Abogado, especialista en gerencia tributaria.

Formación especializada y enfocada en la comunicación, el direccionamiento, generación de estrategias e Innovación. Con gran capacidad de análisis, adopción, adaptación y detección de riesgos de tipo legal, contractual, financiero y contable, creando valor en las operaciones de las entidades, organizaciones y personas. Experiencia en áreas contables, tributarias, financieras y jurídicas de empresas del sector público y privado, revisor fiscal, auditor financiero, de control interno, tributario y jurídico.

Experiencia en estructuración, estudios y aplicación de procesos y procedimientos en áreas del derecho comercial, tributario, societario, civil, contable y disciplinario.

Jairo Moscoso

Contador Público - Especialista en Auditoría Tributaria

Extensa experiencia en procesos de auditoría y control interno en distintos sectores de la economía, como el financiero, solidario, hotelero, y empresas del sector real.

Ha sido docente de UNIMINUTO, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Santo Tomás, Universidad INCCA, Uninpahu, entre otras. Docente activo en UdeCataluña.

Mas de 25 años de experiencia profesional.

Mejora tus competencias con UdeCataluña



Manejas tu tiempo

Accede a los contenidos y clases grabadas cuando desees.



Desde cualquier dispositivo

Descarga el material de estudios a tu PC, tablet o teléfono móvil.



Expertos temáticos

Aprende de docentes certificados y con amplia experiencia.

UdeCataluña

Bogotá, Colombia.

Cra 18 B No. 106 A - 15
+57 601 919 6734

Lima, Perú: +51 1 705 9761

Miami: +1 (305) 280 21 50

info@udecatalunya.edu.co

www.udecatalunya.edu.co



@unicatalunya_



UdeCataluña



/uceduccion



/UniversidadCatalunya

Los recursos obtenidos de este programa nos permiten ofrecer programas de pregrado sin costo para el estudiante (Beca del 100%).

www.ucatalunya.edu.co/pregrado/ingenieria-informatica
www.ucatalunya.edu.co/pregrado/administracion-de-empresas

UdeCataluña es una Institución de Educación Superior, vigilada por el MEN. Resolución No 21329 de 2016.